东莞市塘厦镇“12·04”一般道路交通事故调查报告

东莞市塘厦镇“12·04”一般道路交通事故调查组

2021年1月29日

目 录

一、基本情况.....3
（一）肇事车辆情况.....3
（二）肇事驾驶员情况.....4
（三）检验鉴定情况.....5
（四）事故现场情况.....5
（五）涉事单位及人员的基本情况.....6
（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况.....7
二、事故发生经过及应急救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）应急处置情况.....8
（三）善后处理情况.....9
三、事故原因和性质.....10
（一）直接原因.....10
（二）事故性质.....10
四、相关单位履职情况.....10
（一）从莞高速公路交警大队.....10
（二）东莞市交通运输局塘厦分局.....11
（三）深圳军国昌物流有限公司.....12
五、责任认定及处理建议.....12
（一）责任认定及处理建议.....13
（二）其他法律责任.....13
六、防范和整改措.....14

东莞市塘厦镇“12•04”一般道路交通事故调查报告

2020年12月04日，在东莞市塘厦镇S29增从高速公路119公里南行掉头路段，发生一辆轻型厢式货车冲入封闭施工区域的交通事故，造成1人现场死亡。

2020年12月8日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广东生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了东莞市塘厦镇“12·04”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组)。事故调查组由塘厦镇委副书记叶浩昌任组长，塘厦应急分局、塘厦镇纪检监察办、塘厦镇总工会、从莞高速公路大队、塘厦交通分局等相关单位人员组成，同时邀请深圳市龙岗区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

粤B1Z832号轻型厢式货车，所有人：深圳市军国昌物流有

限公司，住所：深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区大埔新村七巷九号一楼 101 商铺，使用性质：货运，品牌型号:福田牌　，车辆识别代号：　,发动机号：　，注册日期：2019 年 04 月 03 日，检验有效日期至 2021 年 04 月 31 日，档案编号：　，核定载人数 3 人，总质量为 4495kg，核定载质量：1495kg，强制报废期止：2034 年 4 月 3 日。该车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国富德财产保险股份有限公司，其中商业险机动车损失保险 123060 元，车上人员责任险（乘客）1 万元，第三者责任险赔偿限额为 100 万元。

经查：粤 B1Z832 号轻型厢式货车近三年内的违法和事故记录：交通违法信息共 5 条，其中交通技术监控违法信息 2 条，现场查处违法信息 3 条。粤 B1Z832 号轻型厢式货车挂靠深圳市军国昌物流有限公司，车辆实际支配人是单军。事故发生时该车从东莞市惠塘高速公路东行方向行驶至转增从高速北行匝道路段（塘厦镇），车辆实载 1 人，货车总质量约 4320 千克，未超载。

（二）肇事驾驶员情况

粤 B1Z832 号轻型厢式货车驾驶人：单军，男，汉族，1984 年 10 月 4 日出生，住址：河南省息县小茴店镇　，身份证号：　，持 A2E 型机动车驾驶证，档案编号：　，初次领驾驶证日期：2001 年 05 月 10 日，有效期至 2025 年 5 月 10 日；从业资格证号：　，从业资格类别：货运驾驶员，发证机关：茂名市交通运输局，有效期至：2023 年 4 月 11 日。

经调查，单军近三年交通违法、记分、事故记录及处理情况：

9 次交通违法记录，没有交通事故记录。现场对驾驶人单军进行酒精呼气检验，检验结果为 0mg/100ml，没有涉嫌酒后驾驶。现场对驾驶人单军进行毒品检验，检验结果为阴性，没有涉嫌毒驾。驾驶人单军有疲劳驾驶行为。

（三）检验鉴定情况

1、交警部门委托东莞市正航司法鉴定中心对粤 B1Z832 号轻型厢式货车的安全技术状况进行检验。检验鉴定结果：受检的粤 B1Z832 号轻型厢式货车制动系统、转向系统、灯光系统均符合安全技术条件的相关要求。

2、交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤 B1Z832 号轻型厢式货车事发车速进行检验，检验鉴定结果：被鉴定车辆事发时的行驶速度为 74 公里/小时。

（四）事故现场情况

1、天气情况。事发地点 2020 年 12 月 04 日 23 时 54 分许为晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段为东莞市塘厦镇 S22 惠塘高速东行转 S29 增从高速南行 119 公里路段，北面为广州，南面为深圳，该路段设有限速牌和掉头指引牌等交通标志标线，路侧设有水泥护栏，路面为水泥路。经查，事故路段的技术指标，交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、车辆痕迹。粤 B1Z832 号轻型厢式货车车头及驾驶厢因与前方施工封闭区域防撞隔离护墙碰撞，损坏变形，右侧车身见有与防撞护栏碰刮的痕迹。

4、路面痕迹。粤 B1Z832 号轻型厢式货车碰撞隔离护墙后发生机油泄露，现场油迹拖痕长度约为 37M。

（五）涉事单位及人员的基本情况

1、江西省交通工程集团有限公司，统一社会信用代码：91360000158311 60XA，法定代表人：徐志华，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1997 年 08 月 20 日，注册资本：200000 万人民币，住所：江西省南昌市红谷滩区赣江中大道 1426 号（泓德新厦四楼），经营范围：公路开发与经营，各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工，“三废”及噪音防治工程，公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装，对外工程承包（承包境外公路工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；交通、建筑、建材、公路建设、市政工程管理项目进行编制节能评估及技术咨询服务；房地产开发；机械设备租赁和销售；建筑材料、商品混泥土、沥青混泥土的加工及销售；城市园林工程、园林古建筑工程、环保工程、特种工程（结构补强）的施工；公路建设工程及配套工程的设计。

2、深圳市军国昌物流有限公司，粤 B1Z832 号轻型厢式货车所有人。统一社会信用代码：91440300MA5EQ8L73A；类型：有限责任公司；住所：深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区大埔新村七巷九号一楼 101 商铺；法定代表人：江腾翔；成立日期：2017 年 9 月 8 日；营业期限：2017 年 9 月 8 日至长期；经营范围：一般经营项目是：国内道路货物运输代理。许可经营项目是：冷

链运输；集装厢运输；普通货运；物流仓储；快递服务。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可深字　号，证件有效期至2022年7月5日，经营范围：普通货运。

经查：该公司名下车辆101辆，经查询近三年，公司名下车辆共有372条违章，发生9起交通事故，造成2人受伤。

3、韦浩滨，车辆前支配人，男，1979年7月21日出生，身份证号　。2019年3月17日，韦浩滨以每年600元的费用将粤B1Z832号轻型厢式货车挂靠深圳市军国昌物流有限公司，双方签有《车辆挂靠协议》。2020年9月18日，韦浩滨以12万元的价格将该车卖给单军，双方签有《车辆销售协议》。

4、单军，车辆实际支配人。深圳市军国昌物流有限公司通过韦浩滨与单军签订《车辆销售协议》的方式将粤B1Z832号轻型厢式货车跟单军进行转让，因为验车问题，车辆行驶证未过户给单军。单军作为个体经营者，驾驶粤B1Z832号轻型厢式货车进行货运经营。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1、事故造成1人死亡。

死者：姚合兵，男，1965年6月18日出生，身份证号：　，住址：湖南省桃源县　。姚合兵是江西省交通工程集团有限公司施工队作业人员，双方有签订《劳动合同书》。经法医检验，证实姚和兵符合交通事故致闭合性颅脑损伤合并头面部多发皮肤开放伤并发大失血死亡。

2、事故直接经济损失约150万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020 年 12 月 04 日 22 时 10 分许，单军通过网络平台（货拉拉）接单后，驾驶载有电视显示膜货物的粤 B1Z832 号轻型厢式货车（货车总质量约 4320 千克），从深圳市松岗区出发前往东莞市清溪镇。23 时 54 分许，单军驾驶粤 B1Z832 号轻型厢式货车以 74 公里/小时的行驶速度途径东莞市塘厦镇 S22 惠塘高速东行转 S29 增从高速南行 119 公里路段（掉头路段有水马、防撞护墙与封闭施工区域进行隔离）时，由于车速过快且疲劳驾驶，打瞌睡而恍惚，直到车辆碰撞隔离路面水马和防撞护墙后惊醒。车辆随后失控冲入增从高速公路施工封闭区域。此时，江西省交通工程集团有限公司的作业人员姚和兵，身穿反光衣正在施工封闭区域内待命。车辆碰撞了施工区域内的姚和兵，造成了姚和兵死亡以及道路公共设施、车辆损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1、 2020 年 12 月 05 日 00 时 10 分，东莞市从莞高速公路大队接到施工人员报警来电，称在东莞市增从高速公路南行 119 公里路段，发生一辆货车冲入施工封闭区域，有人受伤的交通事故。接到报警后，东莞市从莞高速公路大队高度重视，第一时间组织警力出警。00 时 30 分，从莞高速公路执勤民警接到报警后赶到现场进行现场保护及勘查，随后大队张保兴副大队长、郭仲敏副大队长、交管股股长莫庭祥带领民警到达事故现场，开展抢救伤者和勘查取证等工作。

2、应急救援情况。01 时 00 分，交警部门事故勘查人员到达现场后，发现一辆粤 B1Z832 号轻型厢式货车，120 急救医生已经确认姚和兵死亡。

3、 应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好伤者救治和死伤者家属安抚工作。死者姚和兵的遗体已在殡仪馆火化，司机单军被传唤回从莞高速公路大队接受调查。死者家属现情绪稳定，未出现过激言行。2020 年 12 月 31 日，交警部门出具《道路交通事故认定书》，认定单军负此事故的全部责任。各方当事人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议。

单军、姚和兵家属自愿申请东莞市公安局交警支队从莞高速公路大队主持本案和解工作。1、单军方愿意并且当场向姚和兵方赔礼道歉。2、双方协商，姚和兵的人身损害赔偿由单军保险公司依照国家标准进行理赔，单军方额外一次性赔偿人民币柒万元（￥70000 元）给姚和兵家属方作为此次交通事故的赔偿。赔偿款已于 2020 年 12 月 15 日给予到位。被害人方接受赔礼道歉、同意赔偿金额及履行方式、自愿和解，并对犯罪嫌疑人单军给予谅解，请求司法机关对单军从轻处理。事故善后各项工作平稳有序开展。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

司机单军驾驶机动车未注意安全情况、疲劳驾驶机动车，同时，在事故现场未发现单军所驾驶的粤B1Z832号轻型厢式货车有任何的制动或避让措施。综合调查所得证据，可认定单军未注意安全情况、车速过快且遇情况采取措施不当是造成这次交通事故的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市塘厦镇“12•04”一般道路事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

四、相关单位履职情况

（一）从莞高速公路交警大队

从莞高速公路交警大队根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、假牌套牌等的突出违法行为的整治力度，2020年1月1日至12月15日，该大队查处货车交通违法行为2912宗，其中查处在机动车超长宽高的违法行为154宗，机动车无放大号为179宗，疲劳驾驶违法行为10宗，机动车机件不符合国家安全标准行为514宗，悬挂、妨碍安全驾驶的违法行为43宗、不按规定车道9宗；同时，该大队建立了二十四小时不间断的巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路

交通事故的发生。

（二）东莞市交通运输局塘厦分局

塘厦交通分局担负辖区内道路运输安全监管职责，一直以来塘厦交通分局高度重视道路交通运输安全的监管工作。2020 年以来，联合公安、交警、城管等部门开展联合执法，积极开展了整治非法营运、治超、治摩、禁毒专项执法行动，特别是经常开展打击“两客一危一货”违法行为的专项行动。据统计，2020 年 1 月至 11 月，塘厦交通分局共出动执法人员 1000 多人次，查处交通违法案件 113 宗包括运政案件 106 宗、路政案件 7 宗。运政案件中非法营运小轿车 1 宗，非法危运 7 宗，大客车不按站点停靠 14 宗，泥头车扬撒 11 宗，非法驾校教练车 10 宗，维修违章 45 宗，其它案件 18 宗；路政案件中乱埋设管线 1 宗、乱摆摊设点 6 宗。塘厦交通分局常态化开展治理超限、超载行动，联合公安、交警部门查处超限超载运输案件 473 宗、一超四罚案件 19 宗。同时，注重对辖区内重点运输企业的安全生产监督检查，检查交通运输企业 138 家次，发现存在安全隐患 44 个，完成整改 37 个，整改中 7 个，约谈企业 31 家次。通过开展检查和交通综合执法行动，切实维护了我镇道路运输市场秩序和公路路产路权，有效地保障了我镇道路交通运输安全。同时塘厦交通分局还注重强化对货运源头的检查和宣传教育力度。对辖区内货运源头单位，落实了每月一次安全检查制度，通过“边检查、边宣贯”的方式向货运源头单位和运输企业人负责人宣传交通运输行业法律、法规，预防货运源头单位出现违规作业特别是超限、超载

配载货物，真正从源头上遏制超限、超载车辆出场上路。

（三）深圳军国昌物流有限公司

深圳军国昌物流有限公司，制定了物流公司安全教育和培训制度、安全生产教育和培训制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度、应急预案及事故处理、安全生产奖惩办法、生产安全事故应急预案、车辆管理制度、安全会议记录表、安全生产事故隐患排查（检查）治理台账、整改报告等，按照相关要求为自营所属车辆安装了 GPS 定位装置并实施监控，会定期通过微信等方式教育司机要安全驾驶。但深圳军国昌物流有限公司作为道路运输经营企业，粤 B1Z832 号轻型厢式货车等挂靠在其公司名下的私营轻型货车未按照规定安装 GPS 监控，对单军等私营货车车主也未定期进行教育管理。该公司对名下运输车辆和货运车辆驾驶人的监督管理不到位。

五、责任认定及处理建议

（一）责任认定及处理建议

1、单军驾驶机动车上道路行驶，对路面安全情况注意不够且疲劳驾驶，直接导致事故发生，对事故负有责任。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，涉嫌交通肇事罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。单军于 2020 年 12 月 31 日被东莞市公安局取保候审。

2、深圳市军国昌物流有限公司，对名下运输车辆和货运车辆驾驶人的监督管理不到位，未对单军进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道

路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》等有关法律法规的规定，建议由其属地的交通运输管理部门对其依法进行处理。

（二）其他法律责任

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、防范和整改措施

（一）加强路查路检，为预防和遏制涉货车的道路交通事故的发生，交警部门要加强重点路段、重点时段的路查路检工作，加强执法力度，用足执法手段，严厉打击设货车交通违法行为。重点管控、重点查处货车交通违法，要将物流货物分拨中心、纸制品企业、建筑工地、货运场所集中的地区作为整治的重点区域，要将物流货物运输车、运输建筑物料、纸制品等运输车辆作为重点整治对象，采取固定设点与巡逻检查结合的方式，加大路查路检频率和力度，严查货车超限超载超长交通交通违法。开展要主动联系新闻媒体，组织记者随警作战，对于查处的典型案事例，要通过微信、微博等新媒体及时向社会发布推送；要通过报纸、广播等新闻媒体开展宣传曝光，形成严管严治的浓厚舆论氛围。

（二）加强路面隐患排查，对辖区高速公路进行全面排查，重点排查中央隔离护栏、路侧护栏和出口防撞栏等安全设施是否符合安全防护要求，及时消除安全隐患。以“防事故、保安全、保畅通”为目标，建立健全“部门联动、依法严管、长效治理”

的工作机制，加限超载违法行为排查整治，建立高速公路入口拒超治超非现场执法结合的高速公路治超全天候、全路基本消除管辖路段货运车辆非法超限超载运输，落项规章制度，维护良好的道路通行环境。

（三）加强安全宣传，营造浓厚安全生产氛围。建议有关部门加强宣传，并到货运、客运企业、站场、高速公路服务区等重点单位重点场所开展安全生产宣传教育工作，警醒相关责任人要严格落实安全生产责任制度，防止各类违法行为及事故的发生。

东莞市塘厦镇“12•04”一般道路交通事故调查组

2021年1月29日